

Santiago, 16 de agosto de 2024
MRN-682-CA-AB-OFC-001

Señores:

Hidromont Chile S.A.

Rut N° 96.833.630-4

Dirección: Avenida Las Industrias 10950

Los Ángeles – Bio Bío

Rep. Legal: José Ignacio Coterillo Ortiz

Cédula de Identidad N° 14.659.812-9

Presente

Ref.: Carta de Adjudicación

Estimados Señores:

CONSTRUCTORA RENAICO SPA rut N° 76.099.522-3, en adelante la **Empresa Constructora**, tiene el agrado de comunicar a **HIDROMONT CHILE S.A.**, rut N° 96.833.630-4, en adelante el **Contratista**, que ha decidido adjudicarles, en base a su Oferta N° 585/2024 Rev. 01, de fecha 15 de julio de 2024, las actividades referentes a "**FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE CÚPULAS PARA PASARELAS**" correspondiente al Contrato "Mejoramiento Ruta Nahuelbuta", adjudicado a la Empresa Constructora por Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A., en adelante, la **Concesionaria** o el **Mandante**.

Esta adjudicación se otorga bajo los siguientes términos preliminares, los cuales serán detallados y expandidos en el Contrato final que se firmará entre las partes:

1. Alcance de los Trabajos:

El Contratista se compromete a realizar todas las actividades necesarias para la Fabricación, Suministro, Transporte y Montaje de Cúpulas para Pasarelas (Pasarela Pata de Gallina, Pasarela Huaso Chileno, Pasarela Mesamávida, Pasarela Camino Secundario 1, Pasarela Área de Control, Pasarela San Miguel, Pasarela Huequén, Pasarela El Ciruelo), y cualquier otro requisito adicional que la Empresa Constructora puedan establecer durante la ejecución del proyecto. Siendo las actividades generales del itemizado las indicadas a continuación:

- **Fabricación y Suministro de Estructuras Metálicas de Cúpulas para (8) Pasarelas.**
 - Fabricación de acuerdo con planos en módulos de 6mts de longitud.
 - Arco Principal: en Tubo de Acero Galvanizado de 2" en 3mm @ 150cm.
 - Horizontales: en Tubo de Acero Galvanizado 1 ½" en 2mm.
 - Superior: en Tubo de Acero Galvanizado de 2" en 3mm.
 - Central Superior: en Tubo de Acero Galvanizado de 2" en 3mm.

- Barandas: en Tubo de Acero Galvanizado de 1 ½" en 2mm, Acero A240ES.
 - Borde Guía: en Tubo de Acero Galvanizado de 1 ½" en 2mm, Acero A240ES.
 - Cubierta: con Plancha de Policarbonato Transparente en 4mm (desde h:1.40m).
 - Refuerzo: con Malla Electrosoldada 150x50 (en todo el recorrido del arco).
 - Pernos y accesorios de acuerdo con diseño.
-
- **Transporte de Estructuras Metálicas de Cúpulas para (8) Pasarelas.**
 - **Montaje de Estructuras Metálicas de Cúpulas para (8) Pasarelas.**
 - **Equipo humano y técnico para la Fabricación y Montaje.**
 - **Andamios mecano tubulares según los trabajos a realizar.**
 - **Movilización y alimentación de todo el personal del Contratista.**
 - **Administrador de Obra.**
 - **Prevencionista de Riesgos.**
 - **Gastos Generales.**

2. Precio y tipo de Contrato:

El Contrato tiene un monto de \$ 784.188.250 (setecientos ochenta y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos) más IVA, y operará bajo la modalidad de **Suma Alzada**, lo que implica que el monto final del contrato no está sujeto a variaciones, salvo por requerimientos adicionales que realice la Empresa Constructora.

3. Duración y Fecha de Inicio:

La duración de los trabajos se establecerá en el Programa de Trabajo, acordado y formalizado por ambas partes antes del comienzo de estos.

Para garantizar un seguimiento adecuado del progreso del Contrato y asegurar que se cumplan todos los objetivos en los tiempos estipulados, se definen a continuación los plazos parciales e hitos clave. Estos plazos e hitos servirán como referencia para medir el avance y facilitarán la gestión eficiente del trabajo a lo largo del contrato.

- Término de Montaje Cúpula Pasarela San Miguel: 02 de octubre de 2024.
- Término de Montaje Cúpula Pasarela Control Carretera: 02 de octubre de 2024.
- Término de Montaje Cúpula Pasarela Camino Secundario 1: 30 de octubre de 2024.
- Término de Montaje Cúpula de Pasarela Huequén: 30 de octubre de 2024.
- Término de Montaje Cúpula de Pasarela El Ciruelo: 27 de noviembre de 2024.

- Término de Montaje Cúpula de Pasarela Pata de Gallina: 27 de noviembre de 2024.
- Término de Montaje Cúpula de Pasarela Huaso Chileno: 25 de diciembre de 2024.
- Término de Montaje Cúpula de Pasarela Mesamávida: 25 de diciembre de 2024.

Aunque las fechas indicadas pueden variar según las necesidades del Proyecto, el término de los trabajos está fijado para el 25 de diciembre de 2024.

4. Forma de Pago:

Tras recibir el Estado de Pago, la Empresa Constructora tiene 5 días para revisarlo y aprobarlo. Una vez aprobado, junto con los Informes Técnicos y Administrativos, y firmado por los responsables pertinentes, se procederá a la autorización de facturación al Contratista, quien deberá incluir en la factura el número de contrato y el consecutivo del estado de pago. Las facturas presentadas serán pagadas dentro de los 30 días siguientes a su entrega. Adicionalmente, el Contratista puede adelantar los pagos mediante factorización, notificando a la Empresa Constructora la entidad financiera seleccionada, según el instructivo de facturación.

5. Garantías:

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se requerirá al Contratista la entrega de una boleta de garantía de fiel cumplimiento por un 5% del valor total del contrato. Dicha garantía debe mantenerse vigente durante toda la duración del proyecto y hasta 90 días luego de la recepción satisfactoria de las obras por parte de la Empresa Constructora.

6. Retenciones:

Como parte de las condiciones de pago, se aplicará una retención del 5% sobre cada factura emitida por el Contratista. Esta retención busca garantizar recursos para el caso de correcciones o ajustes necesarios al finalizar el proyecto. Las sumas retenidas serán liberadas una vez que se haya completado satisfactoriamente todo el trabajo y se hayan corregido los defectos, si los hubiera, dentro del período de garantía.

7. Exigencias Técnicas y de Calidad:

El Contratista debe adherirse estrictamente a todas las especificaciones técnicas, estándares de calidad y normativas aplicables a la fabricación y montaje de estructuras metálicas. Es esencial que todos los trabajos realizados cumplan con los más altos estándares para garantizar la seguridad y la integridad del proyecto.

El Contratista realizará los trabajos según las EETT del Proyecto y las normas de calidad vigentes para cada partida.

Los trabajos serán recibidos por medio de Protocolos aprobados por el área de Calidad de la Empresa Constructora y el Mandante.

8. Cumplimiento de Normas:

El Contratista se asegurará de que todos los trabajos cumplan con los estándares y normativas locales, nacionales e internacionales aplicables, incluidas las normas de prevención, seguridad y medioambientales.

9. Multas y Penalizaciones:

Es imperativo enfatizar que el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las actividades es crucial. Cualquier retraso injustificado está sujeto a multas y penalizaciones, de acuerdo con los términos especificados en el contrato. Estas medidas buscan asegurar la máxima eficiencia y minimizar el impacto en el cronograma general del proyecto.

Dado lo anterior, se establecen multas por atraso en la ejecución de los trabajos equivalente al 0,5% del valor total del Contrato, por cada día de atraso respecto del Programa de Trabajo, considerando un límite de 10% por este concepto.

10. Consideraciones Ambientales y de Seguridad:

Se espera que el Contratista cumpla con todas las leyes, regulaciones y prácticas recomendadas relacionadas con la protección ambiental y la seguridad laboral. Cualquier actividad que se realice debe priorizar la minimización del impacto ambiental y asegurar un entorno de trabajo seguro para todos los empleados y subcontratistas involucrados.

11. Confidencialidad y Propiedad Intelectual:

Toda información compartida durante el proyecto será tratada como confidencial, y cualquier propiedad intelectual generada será propiedad de la Empresa Constructora o Codelco, según lo acordado en el contrato final.

12. Resolución de Disputas:

Cualquier disputa surgida será resuelta primero a través de negociación directa. Si esto no fuera posible, se recurrirá a la mediación o arbitraje, según se establezca en el contrato final.

Consideraciones Importantes:

- Se excluyen del alcance de los trabajos de FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE CÚPULAS PARA PASARELAS:

- Permisos de obras para la realización de los trabajos.
- Manejo, control e interrupción de tránsito.

- Mano y/o agotamiento de aguas superficiales, en caso de que dificulten los accesos o realización de los trabajos.
- Lugar en obra para acopio de suministros.
- Lugar en obra para el posicionamiento de instalaciones de obra.
- Energía para conexión de herramientas y equipos de trabajo.

Solicitamos coordinar una reunión inicial con nuestro equipo de proyecto para discutir los detalles operativos, técnicos, y administrativos necesarios para el inicio efectivo de las actividades. Por favor, contacten a **David Guzmán**, al teléfono +56 9 8781 89 93 o por correo electrónico a David.guzman@besalco.cl, para agendar esta reunión.

Es importante señalar que esta carta de adjudicación es un paso preliminar hacia la formalización de nuestra colaboración. Las cláusulas y condiciones detalladas de nuestra asociación serán establecidas y formalizadas en un Contrato que ambas partes revisarán, acordarán y firmarán. Este documento proporcionará un marco legal completo y detallado para la ejecución del proyecto, asegurando que todos los términos de nuestra colaboración estén claramente definidos y acordados mutuamente.

Finalmente, se debe considerar que la presente carta se entenderá como la adjudicación formal que permitirá poner en marcha todos los procesos iniciales de los trabajos contratados.

Agradecemos el compromiso y profesionalismo demostrado por HIDROMONT CHILE S.A. durante el proceso de licitación. Estamos convencidos de que su experiencia y conocimiento serán cruciales para el éxito de este proyecto.

En espera de una colaboración fructífera, se despide cordialmente,

Powered by  Firma electrónica avanzada
HUGO ESTEBAN
ARANCIBIA BRAVO
2024.08.20 15:33:23 -0400

Gerente General
Hugo Arancibia
7.041.839-8

p.p. CONSTRUCTORA RENAICO SPA.
RUT: 76.099.522-3

Aceptación

Firma	:	_____
Nombre	:	José Ignacio Coterillo Ortiz
Cédula de Identidad	:	14.659.812-9
Cargo	:	Representante Legal
Fecha	:	_____
EMPRESA	:	Hidromont Chile S.A.
RUT	:	96.833.630-4